

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 74 - 76/2531

นายเอกวรรณ ชันชื้อฯ

โจทก์

นางละออ อิศรางกูร ณ อยุธยา

จำเลย

นางละออ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นางเสงี่ยม อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

นางมณี อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ 3

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา มีมูลพอที่จะชนะคดีได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสามสำนวนแถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 192)

คดีสามสำนวนนี้ โจทก์เป็นบุคคลเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกจำเลยในสำนวนแรกว่าจำเลยที่ 1 เรียกจำเลยในสำนวนที่สองว่า จำเลยที่ 2 และเรียกจำเลยในสำนวนที่สามว่าจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินโฉนดที่ 3011 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก ห้ามจำเลยทั้งสามและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าวอีกต่อไป ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ใช้

ค่าเสียหายแก่โจทก์ปีละ 3,500 บาท, 4,000 บาท และ 10,000 บาทตามลำดับ นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินดังกล่าว และให้เพิกถอนโฉนดเลขที่ 3312 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 171,172)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 หาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 หาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ